

현 지 조 치

제 목 위임장 발급 업무 부적정

관 계 부 서 ☆☆팀

내 용

공사 법무관리규정 제26조의 3(위임장 발급)에 따르면, 소관부서장은 계약체결 등 업무수행과 관련하여 사장명의로 위임장 발급이 필요한 경우 관련 근거를 첨부하여 법무부서장에게 발급을 의뢰하여 법무부서장이 위임장 발급절차를 이행하도록 규정하고 있다.

또한, 민사소송법 제87조(소송대리인의 자격)에 의거, 원칙적으로 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없기 때문에 공사는 법무법인 등 소송대리인을 선임하여 위임장을 통해 관련 권한을 부여하고 있다. 동 권한 부여시 권한의 범위를 구체적이고 제한적으로 부여하여 대리인이 대리권 범위내에서 권한을 행사할 수 있도록 위임장이 발급되어야 한다.

☞☞☞☞처는 알뜰주유소 시설개선지원금 환수 일환으로 공탁금 회수, 독촉 절차, 가압류 등 법률행위를 위해 공사 법무관리규정 제26조의 3(위임장 발급)에 의거하여 법무법인 □□에 소송위임장을 발급하였다. 동 위임 건은 본안소송 전 보전처분에 불과하지만, ☞☞☞☞처에서 요청한 위임사항은 소제기에서부터 시작하여 소취하, 복대리 선임 등 소송에 관한 일체의 행위를 위임장에 포함하였으며, ☆☆팀은 ☞☞☞☞처의 포괄적인 위임장 요청에 대해 별다른 검토없이 원안대로 위임장을 발급하였다.

소송위임장에 대한 대법원판례 관련, 수임당시 인쇄된 위임장에 의해 소취하의 특별수권을 받은 경우에도 소송대리인이 실제로 소를 취하함에는 다시 본인의 승낙을 받음이 통례이나, 이는 본인의 의사를 확인하는 심중함이며 그러한 통례가 있다 하여 인쇄된 위임장의 소취하문구가 효력 없는 것이라 할 수 없다 판시한 사례가 있다. 비록 의뢰인과 변호사 사이의 권리의무는 수권행위가 아닌 위임계약에 의해 발생하지만, 소송위임은 대외적으로 소송대리권의 발생이라는 소송법상의 효과를 발생시키므로 소송위임장을 발급할 때는 정해진 수권범위 내에서 소송위임장이 작성되었는지 확인이 필요할 것이다.

조치할 사항

☆☆팀장은 사업부서에서 요청하는 소송위임장에 대해서 위임사항의 범위 등 적정성을 철저히 검토하여 위임장을 발급하시기 바랍니다.